

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                          |                                      |               |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 562/2537 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชายนต์            | โจทก์         |
|                          | ผู้ซื้อทรัพย์สิน                     | โจทก์         |
|                          | นายเจริญ วิชชุลดา                    | โจทก์         |
|                          | นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี กับพวก     |               |
|                          |                                      | จำเลย         |
|                          | นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี จำเลยที่ 1 |               |
|                          |                                      | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ข้อที่จำเลยที่ 1 ฎีกาไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยในศาลฎีกาไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าไม่ทราบวันนัดขายทอดตลาดทำให้ไม่สามารถปกป้องทรัพย์สินของตนให้ขายได้ราคาสูงสุคนั้น สมควรได้รับการวินิจฉัยในศาลฎีกาอย่างยิ่ง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์และผู้ซื้อทรัพย์สินได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลชั้นต้นซึ่งบังคับคดีแทนศาลจังหวัดนครราชสีมา ได้ยึดที่ดินตามโฉนดเลขที่ 22072 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นตึกแถว 4 ชั้น 3 คูหาเลขทะเบียน

728/4-6 ซึ่งมีชื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นำออกขายทอดตลาดและนายเจริญ วิชาจุลดาเป็นผู้ซื้อได้ในราคา 4,000,000 บาท

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยก คำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 92)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 94)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ไม่มีการสืบพยาน ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าตามรายงานของเจ้าพนักงานที่ว่าได้ส่งประกาศแจ้งวันนัดให้แก่จำเลยที่ 1 โดยวิธีปิดหมาย ไม่เป็นความจริงและเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ในราคาต่ำไปนั้น เห็นว่า ฎีกาของ จำเลย มิได้โต้แย้งคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่ว่ามีการแจ้งวันขายทอดตลาด ให้จำเลยที่ 1 ทราบโดยชอบและราคาที่ขายเหมาะสมแล้วที่ไม่ถูกต้องอย่างไรจึงเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ให้ยกคำร้องค่าคำร้อง เป็นพับ

---

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ไม่มีการสืบพยาน ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าตามรายงานของเจ้าพนักงานที่ว่าได้ส่งประกาศแจ้งวันนัดให้แก่จำเลยที่ 1 โดยวิธีปิดหมาย ไม่เป็นความจริง

จริงและเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินในราคาต่ำไปนั้น เห็นว่า ฎีกาของ  
จำเลย มิได้โต้แย้งคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่ว่ามีการแจ้งวันขาย  
ทอดตลาด ให้จำเลยที่ 1 ทราบโดยชอบและราคาที่ขายเหมาะสมแล้วที่ไม่ถูกต้อง  
อย่างไรจึงเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา  
249 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ให้ยกคำร้องคำร้อง  
เป็นพับ

(ไพศาล ราชชากรุง-นิเวศน์ คำฟ้อง-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ